

1073707-87.2021.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Magistrado: JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 14ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo; (NR)

- Inciso XI acrescentado pela Lei Complementar nº 942, de 06/06/2003.

XII - praticar ato definido como crime contra o Sistema Financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores; (NR)

- Inciso XII acrescentado pela Lei Complementar nº 942, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

14ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina,80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1073707-87.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1073707-87.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Impetrante:

Daniel Leandro de Lima

Impetrado:

Secretário Estadual de Governo do Estado de São Paulo (Rodrigo Garcia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL LEANDRO DE LIMA contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relata o impetrante, em síntese, que era servidor concursado do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN e teve contra si instaurado o Processo Administrativo DETRAN nº 499803/2016 e o Processo Administrativo Disciplinar nº SG-1103189/2020, em razão de denúncias anônimas de evolução patrimonial incompatível com a renda. Ressalta que a Procuradoria Geral do Estado, em relatório final, opinou por sua absolvição. Contudo, tal relatório não foi observado pela Secretaria Estadual e, em 05/10/2021, foi demitido por prática de improbidade administrativa. Assevera a nulidade da decisão, por se basear em documentos eivados de vícios e por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação dos atos administrativos. Requer a concessão da segurança para seja reconhecida a nulidade do ato administrativo demissionário. Acompanham a inicial os documentos às fls. 23/320.

Emendada a inicial à fl. 322, com documentos (fls. 323/397).

O pedido de liminar foi indeferido (fl. 398).

A Fazenda do Estado de São Paulo requereu seu ingresso no feito (fl. 402).

O impetrado prestou informações (fls. 406/411). Pugnou pela denegação da segurança ao argumento de que inexistente direito líquido e certo do impetrante, na medida em que a demissão decorreu de regular processo administrativo. Frisou que o aumento patrimonial a descoberto é suficiente para caracterizar infração administrativa.

Ao agravo de instrumento interposto pelo impetrante foi negado provimento (fls. 413/419).

O Ministério Público declinou de sua atuação no feito (fls. 430/432).

O impetrante pleiteou a aplicação das teses fixadas pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 (fls. 438/440).

É o relatório.

DECIDO.

Os autos estão prontos para o julgamento.

Cinge-se a questão à correção do ato administrativo que promoveu a demissão do demandante e, por consequência, a possibilidade de sua reintegração ao cargo de Gerente Setorial da Gerência Operacional de Veículos da Diretoria de Veículos do DETRAN.

Como é cediço, os atos administrativos sujeitam-se ao controle judicial. Todavia, não pode o Judiciário imiscuir-se no mérito de atos reservados à apreciação subjetiva da Administração Pública, sujeitos a juízo de conveniência e oportunidade. O mérito administrativo compete ao administrador público, que analisa as hipóteses que lhe são submetidas e decide em conformidade com o disposto em lei.

A Lei Estadual nº 10.261/1968 estabelece os seguintes deveres dos servidores:

Artigo 241 - São deveres do funcionário:

- I - ser assíduo e pontual;
- II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais;
- III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;
- IV - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências;
- V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções;
- VI - tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes;
- VI - tratar com urbanidade as pessoas; (NR)  
- Inciso VI com redação dada pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009.
- VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado;
- VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família;
- IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização;
- X - apresentar -se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso;
- XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa do Estado, em Juízo;
- XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho,
- XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções; e
- XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública.

Acerca da demissão a bem do serviço público, dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo:

Artigo 257 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que:

I - for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos;

II - praticar crime contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional.

II - praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional; (NR)

- Inciso II com redação dada pela Lei Complementar nº 942, de 06/06/2003.

III - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;

IV - praticar insubordinação grave;

V - praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa;

VI - lesar o patrimônio ou os cofres públicos;

VII - receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções mas em razão delas;

VIII - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização;

IX - exercer advocacia administrativa; e

X - apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber.

XI - praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo; (NR)

- Inciso XI acrescentado pela Lei Complementar nº 942, de 06/06/2003.

XII - praticar ato definido como crime contra o Sistema Financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores; (NR)

- Inciso XII acrescentado pela Lei Complementar nº 942, de 06/06/2003.

XIII - praticar ato definido em lei como de improbidade. (NR)

Nos autos do processo administrativo disciplinar DETRAN nº 499803/2016 concluiu-se pela evolução patrimonial incompatível com a renda percebida pelo impetrante, sobretudo com base na Nota Técnica produzida por assessor fiscal especial da Secretaria da Fazenda (fls. 187/199). No documento, é possível constatar a não comprovação de ingresso de valores e a efetiva ocorrência de transações injustificadas entre os anos de 2012 a 2015, assim resumidos pelo Procurador do Estado em seu relatório final, no qual, ao contrário do alegado pelo ex-servidor, propõe a demissão (fl. 300):

"a) No ano de 2012, consta informação de venda de 'prédio comercial de minha empresa' no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), sem, no entanto, haver prova nos autos do efetivo ingresso desse valor;

b) No ano de 2013 consta dívida contraída de R\$ 31.148,42 (trinta e um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sem, no entanto, haver prova da efetiva existência da transação;

c) No ano de 2014 consta variação positiva no valor de R\$ 4.204,26 (quatro mil, duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos), não havendo, no entanto, documentação comprove eventual transação que a justifique;

d) No mesmo ano de 2014 houve informação de outros rendimentos tributáveis de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sem qualquer prova de sua origem;

e) Também em 2014 houve acréscimo em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva definitiva de R\$ 5.380,90 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos), sem qualquer prova de sua origem."

Portanto, restou comprovado o ingresso ao patrimônio do ex-servidor de valores que não eram fruto de seus vencimentos, tampouco tiveram origem demonstrada, ensejando a demissão a bem do serviço público, por procedimento irregular, de natureza grave, por descumprimento de deveres funcionais, e ato de improbidade administrativa, por adquirir, para si ou para outrem, no exercício de cargo público, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

Embora seja possível a aplicação aos processos em curso das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, de acordo com decisão recente do STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.042 e 7.043 - Tema 1199, de rigor a manutenção da demissão do impetrante, já que não se embasou somente em ato de improbidade, mas também foi calcada em procedimento irregular do demandante, por descumprimento de deveres funcionais estabelecidos nos artigos 241, XIII e XIV do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

Vale ainda ressaltar que não há prova pré-constituída a amparar o pleito do impetrante. Como se sabe, em mandado de segurança, não se admite a flexibilização dos requisitos processuais para fins de impetração. Portanto, ao impetrar o mandamus, o impetrante deve demonstrar os requisitos do artigo 6º, caput, da Lei nº 12.016/2009, ou seja, deve demonstrar o ato lesivo ou ilegal da autoridade coatora e demonstrar o seu direito líquido e certo.

São os fatos e o caso concreto que devem ser apresentados de maneira líquida e certa pelo impetrante, porque dessa demonstração depende a formação da convicção para a decisão do Magistrado.

Dessarte, ausentes vícios no processo administrativo e provas que corroborem as alegações do ex-servidor, de rigor a preservação da decisão que aplicou a pena de demissão.

Nesse sentido, os julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Policial Civil - Processo Administrativo Disciplinar - Demissão a bem do serviço público - Pretendido reconhecimento da nulidade do ato de demissão, com a consequente reintegração no cargo - Impossibilidade - Regularidade do processo administrativo, com observância das formalidades legais, contraditório e ampla defesa - Súmula 18 do STF - Sentença de improcedência mantida. APELO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003510-73.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

ADMINISTRATIVO - Ação de reintegração ao cargo - Servidor demitido a bem do serviço público - Investigador de polícia - Processo administrativo hígido - Preservado o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório - Reexame de prova inviável, que não compete ao Poder Judiciário explorar o mérito de prova que sustenta a decisão administrativa - Sentença de improcedência confirmada - Recuso de apelação do autor, desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1061720-25.2019.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Apelação - Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Ato Administrativo - Demissão a bem do serviço público - Conforme salientado na Conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD): "o acusado Daniel recebeu valores indevidos a título de abono de permanência, ao que não fazia jus, não sendo possível alegar boa-fé em recebimento de pagamento a título de benefício que sabidamente não tinha

direito" (fls. 886) - Prática de infração funcional grave, qual seja, a participação em esquema fraudulento com o recebimento de valores indevidos - Inadmissibilidade - Inexistência de boa-fé, uma vez que o valor recebido foi proveniente de um benefício (adicional) do qual o autor não tinha direito - Não vinga a frágil alegação do autor de que participou do esquema "por acaso", na medida em que houve a sua aceitação imediata dos valores recebidos, sem nenhuma manifestação de interesse em averiguar a origem de tal pagamento - Descabimento - Impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) - Análise do Poder Judiciário, em sede de processo administrativo, que deve se limitar a verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal (âmbito da legalidade) - Inexistência de irregularidade no processamento do processo administrativo - Observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Pretensão de revisão do mérito do ato administrativo que culminou na demissão, o que é absolutamente inadmissível - Simples insatisfação do autor com o resultado do processo administrativo - Dano Moral - Inocorrência - Inexistência de qualquer ilegalidade/irregularidade por parte da Administração - Precedentes do STJ e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1015217-39.2020.8.26.0625; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à mitigação da sanção que culminou ao impetrante a pena de demissão a bem do serviço público. Inexistência de irregularidade formal no processo administrativo impugnado que, após fundamentação consistente culminou na pena de demissão a bem do serviço público, aos quais foi concedida oportunidade de contraditório e ampla defesa. Vedação ao Poder Judiciário de imiscuir-se no mérito administrativo, constitucionalmente reservado ao Poder Executivo, sob pena de afronta à tripartição dos Poderes. Não comprovação do alegado direito líquido e certo pelo impetrante, ora recorrente. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Inteligência do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1030712-59.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por via de consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios (conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça).

Eventuais custas pelo impetrante.

Ao final, com o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA